

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1299/2532

บริษัทฝ้าย จำกัด

โจทก์

กรมศุลกากร

จำเลย

กรมศุลกากร จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ มีทางที่จะชนะคดี โปรดมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 58)

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินของจำเลยตามฟ้องโจทก์
เสีย ให้จำเลยคืนเงินประกันตามใบขนสินค้าขาเข้าทั้งสี่ฉบับ จำนวน 70,871.56
บาท, 73,954.24 บาท, 73,315.05 บาท และ 67,675.43 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่โจทก์วางประกันจนถึงวันที่ชำระเสร็จ แต่
ดอกเบี้ยถึงวันฟ้องมิให้เกินกว่า 43,383.79 บาท

จำเลยอุทธรณ์ และยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 48,57)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์

อนุญาตให้ทะเลาะการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์

(อรรถวิทย์ วรธนวินิจ-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ